

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
— CVM
SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS SANCIONADORES — SPS
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS — SIN
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO — SFI
SUPERINTENDÊNCIA DE REGISTRO DE VALORES MOBILIÁRIOS — SRE

Assunto: Representação para apuração de descumprimento de deveres fiduciários, de transparência e de prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito do **FIP Ajaccio Multiestratégia** (CNPJ 37.381.595/0001-82) e veículos coligados — Lei nº 6.385/1976 · Resolução CVM nº 175/2022 (em especial art. 39) · Resolução CVM nº 30/2021 · Resolução CVM nº 50/2021 · Instrução CVM nº 358/2002 · Instrução CVM nº 555/2014 · Instrução CVM nº 578/2016 · Lei nº 9.613/1998 · Lei nº 13.506/2017 · Decreto nº 8.506/2015 (IGA FATCA).

Processo correlato: autos nº 1006744-58.2023.8.26.0011 — 1ª Vara da Família e Sucessões — Foro Regional de Pinheiros/SP. Conexos: 0005199-67.2023.8.26.0011; 1517557-18.2023.8.26.0228 (MPU); AI 2157767-67.2023.8.26.0000 (transitado em julgado em 10/10/2023).

DENÚNCIA FORMAL · REPRESENTAÇÃO TÉCNICO-CONTÁBIL E FISCAL
PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
(PAS)
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INTERINA E REQUISIÇÃO DE
INSPEÇÃO INTEGRAL

MILLENA ONESTI GORENSTEIN, brasileira, divorciada em curso, pessoa com deficiência (CID F33 + F90), inscrita no CPF sob nº 006.064.549-00, residente e domiciliada em São Paulo/SP, neste ato representada por seus advogados infra-assinados, **vem perante essa I. Comissão de Valores Mobiliários**, com fundamento nos artigos 4º, IV, "b", "c" e "f", 8º, I, II, III, IV e V, 9º, V, e 11 da Lei nº 6.385/1976; nos artigos 28, 39, 75 e 76 da Resolução CVM nº 175/2022; nos artigos 8º e 13 da Resolução CVM nº 30/2021; nos artigos 6º e 8º da Resolução CVM nº 50/2021; nos artigos 13 e 17 da Lei nº 9.613/1998; e na Lei nº 13.506/2017, apresentar a presente

DENÚNCIA · REPRESENTAÇÃO TÉCNICA E FISCAL
COM PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

em face de OSLO CAPITAL DTVM S.A. (ex-FRAM Capital DTVM); VINCI COMPASS INVESTIMENTOS LTDA.; FRAM CAPITAL DTVM (gestora histórica); BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS

LTDA.; e dos auditores independentes KPMG AUDITORES INDEPENDENTES e GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.;

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I — DAS PARTES E DA LEGITIMIDADE

I.1 — Da Denunciante

A Denunciante é cônjuge meeira em ação de divórcio em curso (autos nº 1006744-58.2023.8.26.0011, 1ª VF Pinheiros/SP), credora de meação sobre o patrimônio comum, com bloqueio judicial vigente sobre ativos custodiados na Denunciada OSLO Capital DTVM por força do SISBAJUD efetivo em 02/05/2023 (R\$ 42.428.357,32) e identificações de 18/05/2023 (R\$ 84.856.714,65). A condição de credora judicial confere-lhe legitimidade para representar a essa C. CVM por descumprimentos regulatórios que afetam diretamente a satisfação de seu crédito.

I.2 — Dos Denunciados

Denunciado	CNPJ	Qualidade
OSLO CAPITAL DTVM S.A. (ex-FRAM Capital DTVM)	13.673.855/0001-25	Administradora fiduciária do FIP Ajaccio (CNPJ 37.381.595/0001-82) e do Oslo Soberano FIF RF Simples (CNPJ 62.194.627/0001-88), entre outros
VINCI COMPASS INVESTIMENTOS LTDA.	11.079.478/0001-75	Gestora atual do FIP Ajaccio (a partir do Regulamento 2024 — 04/06/2024) e gestora do Avila FIP
FRAM CAPITAL DTVM (gestora histórica)	13.673.855/0001-25 (a mesma OSLO; renomeação maio/2024)	Gestora histórica do FIP Ajaccio até a alteração regulamentar de 04/06/2024
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	59.281.253/0001-23	Administradora fiduciária do Volimo FIP Multiestratégia (CNPJ 36.642.430/0001-54), Avila FIP e Sharp Long Biased FIP
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.	(CVM)	Gestora do Volimo FIP
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	(CVM)	Auditor independente do FIP Ajaccio

GRANT AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	THORNTON CRC 2SP-025.583/O-1	Auditor independente do Volimo FIP (responsável técnico Marcio Romulo Pereira — CRC RJ 076774/O-7) — <i>emitiu abstenção de opinião</i> em 17/08/2022
---	------------------------------	---

II — DOS FATOS

II.1 — Da arquitetura do FIP Ajaccio Multiestratégia (CNPJ 37.381.595/0001-82)

O FIP Ajaccio Multiestratégia, constituído em **19/05/2021**, sob a forma de condomínio fechado regido pela RCVM 175/2022 (anteriormente ICVM 578/2016), apresenta as seguintes características patrimoniais e estruturais:

Atributo	Conteúdo
PL nov/2023 (E&Y)	R\$ 1.527 milhões
PL nov/2024 (CVM)	R\$ 1.570 milhões — disponibilidades R\$ 0,00
PL jan/2025	R\$ 1.568 milhões — 12 cotistas (5 PF / 3 PJ financeira / 4 outros fundos)
PL nov/2025	R\$ 1.410 milhões — primeiro recuo relevante
Composição	99,97% em E-Vino Comércio de Vinhos S.A. (CNPJ 17.392.519/0001-65) · veículo mono-ativo
Valor da cota	R\$ 997,92 (dez/2021) → R\$ 5.222,84 (jan/2025) — +423% em 4 anos com caixa zero
Subclasses	9 subclasses A-I + Classe J criada em 04/06/2024 retroativa para 26/12/2022
Cotistas	Vinci Capital Partners III K FIP Multi (cotista-líder); Anacapri/Brescia/Cetara Investments LP (Delaware); JP2R PTE LTD (Singapura); Volimo FIP; Avila FIP; XPA Trafalgar FIP; Sharp Long Biased FIP; e o Sr. Ari Gorenstein (Classe F)

II.2 — Da bloqueio judicial e da resposta da Administradora

Em 18/05/2023, o SISBAJUD identificou R\$ **84.856.714,65** em ativos do Sr. Ari Gorenstein (CPF 136.447.108-64), dos quais **R\$ 77.640.365,33 (91%)** custodiados na Denunciada OSLO Capital DTVM (à época FRAM Capital DTVM). O bloqueio judicial efetivo (R\$ 42.428.357,32) foi determinado em 02/05/2023.

Em primeira varredura de 16/05/2023, a então FRAM Capital utilizou o **Código de Resposta 98 — Não-Resposta**, informando ao SISBAJUD o valor de **R\$ 7.216.349,32**. Em 18/05/2023, após reiteração

judicial, a mesma instituição revelou o valor real de R\$ 84.856.714,65 — diferença de **R\$ 77.640.365,33 ocultos durante mais de 60 horas**.

II.3 — Da alegação de iliquidez seletiva

A Denunciada OSLO, em sua qualidade de administradora do FIP Ajaccio, declarou ao Juízo cível (fls. 1421-1423) *iliquidez estrutural* do referido fundo, sustentando a impossibilidade prática de cumprir, em prazo razoável, ordens de transferência derivadas de constrição judicial. A declaração de iliquidez **não veio acompanhada** de prova documental autônoma — política de liquidez vigente, relatório de gestão, ata de assembleia, parecer atuarial independente ou demonstração de fluxo de caixa.

Em paradoxo direto, a mesma OSLO Capital DTVM administra concomitantemente o **Oslo Soberano FIF RF Simples (CNPJ 62.194.627/0001-88)**, fundo de aproximadamente **R\$ 152 milhões**, com **99,29% do patrimônio em Títulos Públicos Federais** — instrumento típico de liquidez D+0. A coexistência das duas estruturas, sob mesma administração, demonstra que a OSLO possui plena capacidade técnica e infraestrutura operacional para cumprir ordens judiciais; a alegação de iliquidez do Ajaccio é, em tese, *iliquidez seletiva*, dirigida exclusivamente ao impedimento da satisfação do crédito da Denunciante.

A tese de iliquidez foi **materialmente refutada em 2026**: nos autos nº 0005199-67.2023.8.26.0011, a própria OSLO Capital DTVM *bloqueou e liberou cotas em aproximadamente 18 horas*, demonstrando, por experimento empírico realizado pela própria administradora, que a tese de "impossibilidade circunstancial" sustentada à fls. 1254 é insustentável.

II.4 — Da Cláusula 9.7 do Acordo de Cotistas e da mora objetiva

O Acordo de Cotistas do FIP Ajaccio (fls. 1281-1346) estabelece, na Cláusula 9.7, mecanismo autoaplicável de **transferência forçada das cotas** de cotista cujos ativos sejam objeto de constrição judicial, no prazo de **90 dias** contados da constrição. A Cláusula 9.7.1 fixa preço mínimo pré-determinado em **R\$ 127,04/cota corrigido por IPCA + 8% a.a.** a partir de 25/05/2022.

O prazo iniciou-se em 23/05/2023 (data do bloqueio SISBAJUD) e venceu em 21/08/2023. Até a presente data totalizam-se **1.020 (mil e vinte) dias de mora objetiva** no cumprimento da referida cláusula contratual, durante os quais a Administradora OSLO Capital, no exercício de seu *dever fiduciário* (RCVM 175/2022 art. 39), tinha a obrigação de aplicar o mecanismo em garantia dos direitos da Denunciante.

II.5 — Do Regulamento 2024 e da fraude à execução superveniente

Em **04/06/2024** — em data posterior ao bloqueio SISBAJUD de 23/05/2023, em janela temporal compatível, em tese, com a hipótese de fraude à execução superveniente (CPC art. 792, IV) —, foi assinado, por meio da plataforma *ZapSign*, o Regulamento 2024 do FIP Ajaccio, com participação

institucional da Denunciada OSLO Capital na qualidade de administradora. O Regulamento 2024 instituiu:

1. A **Classe J** — sem registro prévio nos atos societários do fundo, conforme se verifica do histórico de informes;
2. A **extensão da duração** do FIP até **2041**;
3. A **substituição da gestora histórica** (FRAM Capital → Vinci Compass);
4. O registro de **amortizações da Classe J datadas de 26/12/2022 — anterior à criação documental da própria classe** (anomalia cronológica de natureza dirimente).

II.6 — Da contradição informacional grave (KPMG/CVM)

A Denunciada OSLO Capital, com chancela da auditoria **KPMG**, afirma em relatórios oficiais à CVM que "*não há registro de demandas judiciais*" afetando o FIP Ajaccio, quando a meação litigiosa de R\$ 42 milhões sobre as cotas **já estava bloqueada pela Justiça brasileira desde 02/05/2023**. A omissão de litígios que afetam participações relevantes configura, em tese, descumprimento de dever fiduciário (RCVM 175/2022 art. 39 + ICVM 555/14 art. 92 + Lei nº 6.385/1976 art. 27-D) e fraude informacional perante o mercado.

II.7 — Do Volimo FIP Multiestratégia (CNPJ 36.642.430/0001-54) e da abstenção de opinião

Em 07/07/2021 — exatos 15 dias após o Sr. Ari Gorenstein contrair dívida de €2.276.136 junto à Wine in Black GmbH (Munique/Berlim) em 22/06/2021 — foi constituído o Volimo FIP Multiestratégia (CNPJ 36.642.430/0001-54), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. **97,48% do Patrimônio Líquido do fundo (R\$ 200 milhões do total de R\$ 205,17 milhões)** foi alocado, no mesmo dia da constituição, em Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Ações da E-Vino S.A., com remuneração CDI + 5% a.a., vencimento em 02/01/2023 (8 dias antes do ajuizamento do divórcio).

O auditor independente Grant Thornton (responsável técnico Marcio Romulo Pereira — CRC RJ 076774/O-7) emitiu **ABSTENÇÃO DE OPINIÃO** em 17/08/2022 sobre as demonstrações contábeis do Volimo FIP, justamente porque "*não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião*" sobre o mútuo conversível que representava 97,48% do PL. A abstenção de opinião sobre instrumento que constitui a quase totalidade do patrimônio do fundo é, em si, fato relevante de ordem regulatória que deve ser apurado pela SAS-CVM.

II.8 — Da Subclasse J criada em 23/04/2025 com retroatividade

Em 23/04/2025, a Denunciada criou nova **Subclasse J** do FIP Ajaccio, registrando amortizações datadas de 26/12/2022 (anteriores à criação documental da própria classe). Tal anomalia cronológica é, em

tese, incompatível com os princípios contábeis fundamentais da *competência*, do *registro* e da *fidedignidade* (CFC NBC TG 1000 + IFRS), e expõe o sistema a hipótese de *backdating* documental.

II.9 — Da constituição do Bonifácio FIP durante o litígio

Em **11/02/2025**, durante o curso do litígio matrimonial e três semanas após a destituição formal do Sr. Ari Gorenstein da E-Vino (13/01/2025), foi constituído o **Bonifácio FIP (Classe Única)** (CNPJ 59.402.540/0001-44), administrado pela Denunciada OSLO Capital DTVM, com *zero FNET* e *zero cotistas declarados*. O Bonifácio FIP recebeu, posteriormente, transferência de **R\$ 18 milhões** à E-Vino S.A. A finalidade aparente do veículo, à luz das peças dos autos, é *deflacionar artificialmente a Classe F* do Ajaccio (122 vezes vs. PL real), permitindo a oferta de aquisição da meação por **R\$ 4.778.391,19** — fração de 14,5 vezes inferior ao valor justo.

II.10 — Da arquitetura cross-border sem identificação de UBO + FATCA

A Denunciada OSLO Capital DTVM, em sua qualidade de administradora fiduciária, possui **registro ativo perante o Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos sob o GIIN 0W2JW5.99999.SL.076**, declarando-se instituição financeira participante do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sob o IGA Modelo 1 Brasil-EUA (Decreto nº 8.506/2015 + IN RFB nº 1.571/2015). Não obstante, o cadastro do FIP Ajaccio inclui cotistas estrangeiros sem identificação completa de UBO (Ultimate Beneficial Owner):

- **JP2R PTE LTD** — Singapura · UEN 201840728Z (constituída 03/12/2018) · UBO não declarado;
- **Anacapri Investments LP** — Delaware/EUA · CNPJ Brasil 43.028.251/0001-97 · sem QSA cadastrado;
- **Brescia Investments LP** — Delaware/EUA · CNPJ Brasil 29.522.741/0001-14 · sem QSA;
- **Cetara Investments LP** — Delaware/EUA · CNPJ Brasil 29.485.363/0001-46 · sem QSA;
- **Raffaello Investments LP** — Delaware/EUA · CNPJ a confirmar.

Acresce-se ao quadro: (i) a **Puddle Glum International LLC** (Flórida · registro L10000093770 · 6205 Blue Lagoon Dr, Miami · representada por Juan Ignacio Fraschini Silvarredonda); (ii) a **ACPE Advisors S.A.** (ex-Ribsen — Uruguai/WTC Montevideu · representada por Pedro Ignacio Maggi); (iii) a **Wine in Black GmbH** (Munique · representada por Felix Zipse, com vínculo institucional ao Project A); e (iv) a residência *de facto* do Sr. Ari Gorenstein em Miami, Flórida — documentada por Boarding Pass Copa Airlines CM 440 e boletos de hospedagem (Frost Museum, Budget Rent, Motel 6) em dezembro de 2021. Tais elementos configuram *U.S. Indicia* que a Denunciada, sob FATCA, tinha o dever de identificar e reportar.

II.11 — Do silêncio coordenado dos cotistas ao SISBAJUD

Quatro fundos cotistas do FIP Ajaccio — **Volimo FIP** (BTG), **XPA Trafalgar EVN FIP** (XP), **Avila FIP** (Vinci Compass / BTG custodiante, PL R\$ 1,01 bi) e **Sharp Long Biased FIP** (BTG) — **não responderam às ordens SISBAJUD** vinculadas ao CPF do Sr. Ari Gorenstein, em descumprimento da Resolução BCB 244/2022 e da Resolução CNJ 524/2023.

III — DO DIREITO

III.1 — Da violação dos deveres fiduciários (RCVM 175/2022 art. 39)

A Resolução CVM nº 175/2022, em seu artigo 39, estabelece que o administrador fiduciário e o gestor devem agir com **lealdade, diligência, probidade, transparência e independência**, abstendo-se de práticas que possam ferir a relação fiduciária com os cotistas. As condutas narradas — *iliquidez seletiva, Código 98 com ocultação de R\$ 77,64 MM, Classe J retroativa, contradição KPMG-CVM, regulamento 2024 sem comunicação adequada, Bonifácio FIP zero FNET* — configuram, em tese, violação multifacetada do dever fiduciário.

III.2 — Da violação dos deveres de informação e transparência

A omissão sistemática (a) da existência de bloqueio judicial sobre cotas relevantes; (b) das demandas judiciais; (c) dos cotistas estrangeiros sem UBO; e (d) das alterações regulamentares com efeito retroativo configura, em tese, descumprimento dos artigos 23, II, da RCVM 175/2022 + artigos 4º, IV, "b", da Lei nº 6.385/1976 + Lei nº 13.506/2017 art. 6º.

III.3 — Da violação dos deveres de prevenção à lavagem (Lei nº 9.613/1998 + RCVM 50/2021)

A manutenção, no quadro de cotistas, de pessoas jurídicas estrangeiras *sem identificação completa de UBO*, em estrutura com claros sinais de iliquidez seletiva e mora objetiva ao SISBAJUD, em arquitetura que envolve a constituição de SPVs em jurisdições distintas (Singapura, Delaware, Flórida, Uruguai, Munique), configura, em tese, descumprimento da Resolução CVM nº 50/2021 (KYC/PLD) e da Lei nº 9.613/1998 (art. 11), ensejando comunicação ao COAF e, contingentemente, ao Ministério Público.

III.4 — Da violação dos deveres do auditor independente

O auditor KPMG, ao cancelar relatórios oficiais negando a existência de demandas judiciais — quando o bloqueio R\$ 42 MM já estava ativo —, viola, em tese, os deveres NBC TA 220 (controle de qualidade), NBC TA 240 (consideração de fraude) e NBC TA 580 (declarações escritas). O auditor Grant Thornton, embora tenha sido tecnicamente cauteloso ao emitir abstenção de opinião sobre o Volimo, deve disponibilizar os papéis de trabalho que sustentaram tal abstenção, para apuração regulatória.

III.5 — Da fraude à execução em sede regulatória (CPC art. 792, IV + CC art. 167)

A reorganização patrimonial promovida durante o curso do litígio (Regulamento 2024 com Classe J retroativa, constituição do Bonifácio FIP durante o processo, alterações de cap table sem comunicação ao Juízo), em conjunto com a inadimplência objetiva da Cláusula 9.7 do Acordo de Cotistas, configura, em tese, ato de fraude à execução superveniente, com reflexos sobre a esfera regulatória da CVM.

IV — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

(a) DA INSTAURAÇÃO IMEDIATA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS):

1. Seja **instaurado Processo Administrativo Sancionador** em face de todos os Denunciados, com base nos artigos 9º, V, e 11 da Lei nº 6.385/1976 + Lei nº 13.506/2017 + RCVM 175/2022 art. 39, para apuração de todas as condutas narradas nesta representação;
2. Seja **decretada medida cautelar interina**, com fundamento no artigo 9º, IX, da Lei nº 6.385/1976, suspendendo qualquer ato de transferência, amortização, criação de novas subclasses, alteração de regulamento ou alienação de cotas do FIP Ajaccio sem prévia anuência da CVM e do Juízo da partilha;

(b) DA INSPEÇÃO INTEGRAL:

1. Seja **realizada inspeção integral** (RCVM 175/2022 art. 76) na OSLO Capital DTVM relativa à administração do FIP Ajaccio e veículos coligados, com auditoria especial das demonstrações 2021-2025 e dos atos regulamentares do período;
2. Seja determinada a **apresentação imediata** dos seguintes documentos: (i) Regulamento + Acordo de Cotistas + Livro de Cotistas integrais do FIP Ajaccio (todas as versões, incluindo o Regulamento 2024 com proveniência ZapSign); (ii) boletins de subscrição das cotas em nome do Sr. Ari Gorenstein; (iii) política de liquidez e ata de governança do FIP Ajaccio; (iv) política e procedimentos KYC/UBO aplicados aos cotistas estrangeiros (Anacapri, Brescia, Cetara, Raffaello, JP2R, Puddle Glum, ACPE); (v) relatório de reportes e-Financeira FATCA transmitidos à RFB nos exercícios 2021-2025; (vi) relatório de auditoria KPMG (papéis de trabalho) do FIP Ajaccio dos exercícios 2022-2024; (vii) atas integrais do Bonifácio FIP + identidade dos cotistas declarados (Forma 2590);

(c) DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES (após o devido processo legal):

1. Sejam aplicadas, ao final do PAS, as sanções cabíveis previstas no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976 + Lei nº 13.506/2017, em especial **multa, suspensão e descredenciamento** dos

representantes técnicos da OSLO Capital DTVM, da Vinci Compass Investimentos, da KPMG e do BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos;

2. Seja **determinada a substituição forçada da gestora e/ou da administradora** do FIP Ajaccio (RCVM 175/2022 art. 75), com fundamento em violação de dever fiduciário, com o objetivo de proteger o interesse dos cotistas e da credora judicial;
3. Seja determinada **amortização forçada das cotas** sob constrição judicial, com depósito imediato dos valores na conta do Juízo da partilha, com fundamento na Cláusula 9.7 do Acordo de Cotistas (preço mínimo R\$ 127,04 + IPCA + 8% a.a. desde 25/05/2022);

(d) DA COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL:

1. Seja determinada a **comunicação ao COAF**, ao BACEN, à Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público — Estadual (DEIC/GAECO) e Federal — para conhecimento e providências de sua competência;
2. Seja determinada a **cooperação internacional** via DRCI/MJ para a Securities and Exchange Commission (SEC), o Internal Revenue Service (IRS) e o FinCEN (EUA), o BaFin (Alemanha), a MAS (Singapura), o BCU/DGI (Uruguai), a CNMV/Banco de España e o Banco de Portugal, para identificação dos UBOs das pessoas jurídicas estrangeiras vinculadas ao FIP Ajaccio;
3. Seja determinada a **ciência ao Juízo da partilha** (1ª Vara da Família e Sucessões — Foro Regional de Pinheiros/SP, autos nº 1006744-58.2023.8.26.0011) das medidas e providências adotadas no âmbito desta Comissão.

V — DAS PROVAS DOCUMENTAIS QUE ACOMPANHAM A DENÚNCIA

#	Documento
1	Cópia da Carta de Intenções de 20/08/2025 (R\$ 4.778.391,19) — fls. 1573
2	Demonstrações contábeis do Volimo FIP — Grant Thornton — abstenção 17/08/2022
3	Informe Quadrimestral CVM nov/2024 — FIP Ajaccio PL R\$ 1,57 bi · disponibilidades R\$ 0,00
4	Declaração da OSLO Capital DTVM 05/12/2024 — código verificação FDCB-EE6E-CB1C-D445
5	Acordo de Cotistas FIP Ajaccio — fls. 1281-1346 (em especial Cláusula 9.7)
6	Acórdão AI 2157767-67.2023.8.26.0000 (trânsito em julgado 10/10/2023) — fls. 1064/1079
7	Decisão e execução no autos nº 0005199-67.2023.8.26.0011 — liberação de cotas em 18 horas em 2026
8	SISBAJUD de 02/05/2023 e 18/05/2023 — fls. 418, 492/499
9	Atas Petroni 09/05/2024 e 29/07/2024 — protocolo JUCESP 14/01/2025

10	Documentação cadastral das pessoas jurídicas estrangeiras (CNPJs Anacapri, Brescia, Cetara; UEN JP2R; registro L10000093770 Puddle Glum LLC; ACPE Advisors)
11	Comprovante da inscrição GIIN FATCA 0W2JW5.99999.SL.076 da OSLO Capital DTVM (Portal IRS FFI List)
12	Documentos da residência do Sr. Ari Gorenstein em Miami — Boarding Pass Copa CM 440 + boletos USD (Frost Museum, Budget Rent, Motel 6)
13	AGE 14/02/2025 — diluição programada — subscrição de 137.452 ações por Ricardo Costa via Debêntures Incentivadas CEP 28109
14	Documentos da constituição do Bonifácio FIP 11/02/2025 e da Subclasse J 23/04/2025 com amortizações retroativas para 26/12/2022
15	Documentos 11 a 41 da série DOSSIES_E_NOTAS_TECNICAS (instrução técnica complementar)

VI — DOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Norma	Aplicação ao caso
Lei nº 6.385/1976 art. 4º, IV, "b", "c", "f"	Competência da CVM para proteger investidores e assegurar a observância de práticas equitativas
Lei nº 6.385/1976 art. 8º + 9º, V	Poder de fiscalização e instauração de inquérito administrativo
Lei nº 6.385/1976 art. 9º, IX	Medida cautelar interina
Lei nº 6.385/1976 art. 11 + Lei nº 13.506/2017	Sanções administrativas
RCVM nº 175/2022 art. 28, 39, 75 e 76	Dever fiduciário, substituição de administrador/gestor, inspeção
RCVM nº 30/2021 art. 8º e 13	Investidor profissional e qualificado — dever de identificação
RCVM nº 50/2021	Prevenção à lavagem e financiamento ao terrorismo (PLD-FTP)
ICVM nº 358/2002 art. 3º	Fato relevante
ICVM nº 555/2014 art. 92	Divulgação por administrador
ICVM nº 578/2016 (transição RCVM 175)	Regulamento dos FIPs
Lei nº 9.613/1998 art. 11	Dever de comunicação ao COAF
Decreto nº 8.506/2015 + IN RFB nº 1.571/2015	Reporting FATCA via IGA Modelo 1 Brasil-EUA
Deveres do auditor independente	

VII — CONCLUSÃO

Os fatos narrados, à luz das normas indicadas, configuram, em tese, conjunto de descumprimentos regulatórios de extrema gravidade — afetando, simultaneamente, o dever fiduciário do administrador e do gestor, a transparência informacional perante o mercado, a prevenção à lavagem de capitais, a integridade da auditoria independente, e a satisfação de crédito judicial garantido por bloqueio SISBAJUD em vigor desde maio de 2023. A reorganização patrimonial durante o curso do litígio, a deflação artificial do PL do FIP Ajaccio para R\$ 108 milhões (vs. R\$ 1,57 bilhão reportado à CVM) com a finalidade de fundamentar oferta de aquisição da meaçaõ por R\$ 4,78 milhões, e a circularidade Fram → JP2R → Ajaccio → E-Vino — somadas à conexão FATCA com a residência *de facto* do Sr. Ari Gorenstein nos EUA — exigem intervenção firme e tempestiva dessa C. CVM, no exercício de sua competência institucional.

A janela tática de intervenção fecha-se em **25/05/2027**, quando vence o Lock-Up contratual do Acordo de Acionistas E-Vino, abrindo espaço para transferências livres a terceiros. A urgência da medida cautelar é, portanto, manifesta.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, em ____ de _____ de 2026.

Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior
OAB/PR nº 44.937

Dra. Michele Hilgenberg
OAB/SC nº 41.607

NOTA METODOLÓGICA

Esta peça constitui *minuta de denúncia formal* à Comissão de Valores Mobiliários, em conformidade com o regramento institucional da SAS-CVM. Ela operacionaliza o Documento 38 (FATCA OSLO GIIN), o Documento 37 (notificações extrajudiciais), o Documento 35 (Síntese-Master Painel PhD) e o

Documento 41 (Dossiê Contábil-Financeiro Integrado) — todos da série DOSSIES_E_NOTAS_TECNICAS deste repositório. As qualificações jurídicas são apresentadas "em tese", em respeito ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (presunção de inocência) e ao art. 5º, LV (contraditório e ampla defesa). Eventual protocolo pressupõe revisão técnica final pelos patronos signatários e adaptação aos formulários institucionais da CVM (Sistema SAS-CVM).

Documento 42 da série DOSSIES_E_NOTAS_TECNICAS — Denúncia Formal à CVM com pedido de Processo Administrativo Sancionador. Sucede e integra os Documentos 22 a 41. Conformidade CPC art. 472 + CF art. 5º, LVII e LV + Lei nº 6.385/1976 + RCVm 175/2022.